

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1587/2536

นางธนากานต์ นนทนากร

โจทก์

นายณพรัตน์ นนทนากร

จำเลย

นายณพรัตน์ นนทนากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีของจำเลยมีเหตุผลหลายประการ ที่ศาลฎีกาจะ
พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 45 แผ่นที่ 2-3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,83)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการ
บังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการ
บังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุรุภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ